

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1671/2531	พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางยุพา ขวัญรอด	โจทก์
	นายสมศักดิ์หรือโชน รอดเพ็ง	จำเลย
	นายสมศักดิ์หรือโชน รอดเพ็ง จำเลย	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
ถือเอาหลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางยุพา ขวัญรอดภรรยาผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 288 จำเลยอายุไม่เกิน 17 ปีลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75วางโทษจำคุก 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยอายุไม่เกิน 17 ปีลดมาตราส่วนโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบมาตรา 53จำคุก 25 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามคงจำ
คุก 16 ปี8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 81)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 77
แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุอันควรที่
จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุอันควรที่
จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ